

¿PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL?

Análisis Legal y Fiscal en México (SAT 2026): Blindaje Patrimonial, RESICO vs. Régimen General, Exigencias de Vendor Onboarding y Estrategia de Escalabilidad.

Publicado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería e Integración Industrial

Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

Podcast Asociado:

Cero Paros: Automatización Industrial (Ep. 15)

Marco Legal y Fiscal:

SAT 2026, Ley del ISR, Ley General de
Sociedades Mercantiles, SAS, S.A. de C.V.

1. COMPARATIVA ESTRUCTURAL Y FISCAL EN MÉXICO (SAT 2026)

Elegir la estructura jurídica adecuada para prestar servicios de programación de PLC, integración robótica y mantenimientos industriales es una decisión crítica que impacta directamente la seguridad patrimonial y la capacidad de cobro:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PERSONA FÍSICA (PFAE / RESICO)	PERSONA MORAL (S.A. DE C.V. / S.A.S.)
Protección Patrimonial	ILIMITADA Tu patrimonio personal (bienes, casa, vehículo) responde por deudas del negocio.	LIMITADA Separación jurídica total. La responsabilidad se limita al capital social de la empresa.
Carga Fiscal (ISR)	RESICO (1% - 2.5%) Tasa preferencial aplicable si los ingresos anuales no exceden los \$3.5M MXN.	RÉGIMEN GENERAL (30%) Impuesto corporativo determinado sobre la utilidad fiscal (ingresos menos deducciones).
Costos de Constitución	Nulo. Trámite digital directo ante el SAT sin necesidad de notario público.	Medio/Alto. Requiere Acta Constitutiva ante Notario/Corredor (excepto SAS que es digital y gratuita).
Capacitación de Crédito	Limitada al historial crediticio personal del titular.	Alta. Facilita acceso a líneas de crédito empresariales y factoraje financiero.

2. PERCEPCIÓN Y REQUISITOS DE VENDOR ONBOARDING EN OEMS Y TIER-1

En el sector industrial de Saltillo, Ramos Arizpe y Monterrey, el departamento de Compras y Compliance evalúa rigurosamente la figura jurídica del proveedor antes de emitir una Órdenes de Compra (PO):



¿Por qué las Grandes Plantas Prefieren Personas Morales?

Por políticas de gobernanza corporativa, auditorías de riesgo y control interno, las armadoras automotrices y plantas Tier-1 priorizan contratar a Personas Morales (S.A. de C.V. o S. de R.L.). Esto garantiza continuidad operativa ante contingencias del socio fundador y reduce el riesgo legal de subordinación laboral.



Retenciones y Tratamiento Fiscal de Servicios

Al facturar a clientes corporativos como Persona Física en RESICO, la Persona Moral cliente está obligada a realizar una retención del 1.25% de ISR. En proyectos de automatización de alto valor, esta dinámica requiere un control estricto del flujo de efectivo.

3. HOJA DE RUTA Y ESTRATEGIA DE ESCALABILIDAD

Para ingenieros y emprendedores técnicos, la estrategia ideal no es fija, sino evolutiva según el volumen de facturación y el alcance de los proyectos:

ETAPA DE CRECIMIENTO	FIGURA RECOMENDADA	ENFOQUE OPERATIVO Y FINANCIERO
Fase 1: Inicio y Consultoría	Persona Física en RESICO	Maximizar la rentabilidad inicial con ISR reducido (1%-2.5%) prestando servicios de programación o soporte individual.
Fase 2: Primeros Proyectos	SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)	Obtener personalidad jurídica propia sin gastos notariales iniciales para cotizar a plantas Tier-2/Tier-1.
Fase 3: Integración Total	S.A. de C.V. (Persona Moral)	Estructura corporativa sólida para proyectos multianuales, compra de componentes robóticos en **menos de una semana** e instalaciones en **3 a 7 días**.

4. MATRIZ DE DECISIONES PARA INGENIEROS DE AUTOMATIZACIÓN

Antes de constituir una sociedad mercantil o modificar el régimen fiscal, evalúa los siguientes tres pilares estratégicos:

PILAR DE DECISIÓN	RECOMENDACIÓN TÁCTICA
1. Evaluación del Riesgo Operativo	Si trabajas en líneas de producción críticas donde una falla puede causar paros millonarios, opera indispensablemente como Persona Moral para blindar tu patrimonio familiar.
2. Auditoría Documental de Cumplimiento	Asegura tener vigente la Opinión Positiva del SAT (32-D), constancias de cumplimiento IMSS/INFONAVIT y certificaciones STPS DC-3 de tu equipo. *(Registro REPSE opcional según requerimiento del cliente)*.
3. Proyección de Capital de Trabajo	Considera que las Personas Morales tienen acceso a líneas de crédito empresariales con bancos, lo que facilita financiar compras a plazos de cobro de 60 a 90 días.

5. RESPALDO CORPORATIVO E INGENIERÍA DE ROBOLOGIX AUTOMATION



SEGURIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL

- **Estructura Corporativa Formal (S.A. de C.V.):** Respaldo societario sólido homologado en los portales de compras globales de los principales OEMs y Tier-1 del país.
- **Importación y Suministro Agilizado:** Gestión de capital para compra e importación de hardware de control y refacciones en **menos de una semana**.
- **Ejecución Técnica e Instalación:** Proyectos de Retrofit y celdas automatizadas completados en ventanas de **3 a 7 días** con atención presencial 24/7 en Saltillo, Ramos Arizpe, Derramadero y Monterrey.
- **Cumplimiento Normativo Total:** Opinión positiva SAT 32-D, solvencia IMSS/INFONAVIT y constancias STPS DC-3 del personal técnico en planta.

